



CIAG 20 Bis rue Faidherbe 93360 NEUILLY PLAISANCE

Tél. : 01 43 24 13 27

Réception en nos bureaux **UNIQUEMENT** sur rendez-vous :

Du Lundi au Jeudi de 9h30 à 12h00 / 14h00 à 17h00, Mardi de 9h30 à 12h00 et,

Vendredi de 9h30 à 12h00 / 14h00 à 16h00.

*** PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ***

MS 182 : SDC LE DELTA 2/4 RUE DE ROME 105/109 BIS RUE ETIENNE DOLET & RUE DE MILAN 94140 ALFORTVILLE

Le 29 SEPTEMBRE 2025 à 18H00, les copropriétaires de la résidence ci-dessus référencée se sont réunis en assemblée générale sur première convocation dans la salle MCA 9 rue de Madrid 94140 ALFORTVILLE, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant.

Le syndic remet au président du Conseil Syndical les pouvoirs en blanc reçus pour distribution équitable. Il est dressé une feuille de présence élargée par les copropriétaires présents et/ou par leur mandataire.

Après vérification de la feuille de présence, il est constaté que sont absents et non représentés les copropriétaires suivants : AICHOUCHE AMINE (144), ARNAUD THIERRY (102), BARGETTON DIDIER OU MARIE-PAU (123), BAUDU ROLAND OU MATHILDE (109), BENDIFALLAH M'HAMED OU NADIA (155), BESARET ALAIN OU DEBORA (258), BOURGUIGNON MELISSA (168), BOUTRY STANISLAS (189), CHAN JONATHAN OU JUSTIN (106), CHENNEVIERES BRIAND (863), CINGOZ CARMEN (146), CORNUT LEROUGE CORINNE (269), CORNUT PATRICK (267), COSTA JOSE OU JOELLE (87), DA SILVA MARTINS FIUZA OU ISSA (234), DC ROME (125), EKSUZAN ANDRANIK OU DARIA (212), EVAL (168), GH - ARAKELIAN ARMEN OU HERMIN (78), HINDRYCKX ETIENNE LUDOVIC (109), HOLLER - ROUAULT ROMARIC OU VI (257), HUNG ERIC (173), IMMO - YUN (127), JIN ZHIZI (170), KABE - MICHEL ROBNAN ADELIN (159), KAING DENIS OU SYLVIE (84), KARZ (149), KASSARDJIAN JACQUES OU RACHEL (213), KERTI GORDEBAK CHRISTOPHE OU M (221), KEUGUE LEUKAM YANNICK (224), KHAN MD SOHEL OU SHARMEEN (195), LABINSKY VALERY OU NADINE (115), LAFARGUE LOUIS (168), LANNELONQUE DAMIEN (128), LE QUERE ALAN OU VALENTINE (107), RIMBAULT FABRICE OU THI HIEN T (82), TEDGUI MAXIME OU EVA (164), YATAWARA GEDRA JAYARATHME OU R (101), YAZBECK CHAAYA PAUL RANA (114) **représentant 6863 / 10000 Tantièmes.**

D'après la feuille de présence, il est constaté que **les copropriétaires présents et représentés cumulent : 3137 / 10 000 tantièmes.**

Cette assemblée délibérera sur l'ordre du jour suivant (Article 13 du Décret du 17/03/1967) :

Résolution N°1 :

CONSTITUTION DU BUREAU : ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE

M MARTINY propose sa candidature.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, décide d'élire M MARTINY comme président de séance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Résolution N°2 :

CONSTITUTION DU BUREAU : ELECTION DU OU DES SCRUTATEURS

Election du premier scrutateur

Mme HAIMEUR propose sa candidature.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, désigne Mme HAIMEUR comme scrutatrice de séance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Élection du second scrutateur

Mme EL MOUNTAFIE propose sa candidature.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, désigne Mme EL MOUNTAFIE comme scrutatrice de séance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Résolution N°3 : CONSTITUTION DU BUREAU : ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE

M. GARRIGOS, représentant le syndic C.I.A.G. propose sa candidature.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, désigne M. GARRIGOS comme secrétaire de séance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Le bureau ainsi constitué vérifie la légalité de la feuille de présence. Le bureau confirme avoir à sa disposition toutes les pièces justificatives à la légalité de cette assemblée. Le président déclare conforme et régulière l'assemblée qui peut valablement délibérer sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour. Le président rappelle à l'assemblée que l'Ordre du jour a été établi en collaboration avec le conseil syndical selon les dispositions de l'article 26 du décret du 17 mars 1967 et selon les dispositions de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Pour les copropriétaires votant par correspondance, dans le cas où la résolution peut être soumise immédiatement à un second vote en Assemblée générale grâce à l'application des conditions de l'article 25 -1 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965, le vote du copropriétaire votant par correspondance sera considéré comme identique en cas de seconde lecture en séance (article 25 ou article 25 -1) sauf stipulation écrite contraire dans le pouvoir par correspondance. La méthodologie d'application sera identique en cas d'application de l'article 26 et 26 -1 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965.

Résolution N°4 : RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL ET RAPPORT DE GESTION DU SYNDIC PRESENTES EN SEANCE - SANS VOTE

Le syndic et le Conseil syndical indique en séance que les budgets de fonctionnement sont très insuffisants par rapport à la réalité des dépenses.

Le syndic présente les événements importants de l'exercice écoulé. Il rend compte de la mise en œuvre de toutes les résolutions votées à la précédente assemblée. Il commente et justifie le résultat de la gestion du syndicat suivant le budget voté et énonce les procédures contentieuses en cours. Le syndic exprime ses remerciements au Conseil Syndical qui l'assiste et le contrôle dans le cadre de son activité, ainsi que pour sa disponibilité. Le Conseil Syndical confirme les actions menées telles qu'exposées par le syndic. Il est répondu à toutes les questions.

Le syndic rappelle les règles suivantes :

- que le chauffage est réparti en fonction des tantièmes de chauffage.
- que le chauffage est réparti pour 30 % aux tantièmes de chauffage et 70 % en fonction de la consommation au compteur individuel par appartement selon le bordereau établi par la société ocea en charge du contrat de location et de relevé des compteurs.
- que l'eau chaude est imputée aux copropriétaires au compteur individuel selon la règle suivante : 13.62€ /m3 (énergie pour chauffer l'eau) selon le bordereau établi par la société OCEA en charge du contrat de location et de relevé des compteurs.
- que l'eau froide est répartie aux compteurs individuels par copropriétaire à 5.53€/m3 et le résiduel aux tantièmes généraux entre tous les copropriétaires selon le bordereau établi par la société OCEA en charge du contrat de location et de relevé des compteurs.
- A défaut de communication des indexes (eau froide, eau chaude, compteurs chauffage), un forfait a été appliqué après validation du Conseil Syndical.

Pour toute information : www.ademe.fr, www.france-renov.gouv.fr, copie facture eau, copie de la facture de gaz / fuel, facture électricité.

Résolution N°5 : APPROBATION DES COMPTES (BUDGET GENERAL ET COMPTES TRAVAUX) ARRETES AU 31/03/2025

Les comptes arrêtés au 31/03/2025 ont été vérifiés par le Conseil Syndical, selon les dispositions de l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ils sont déclarés complets et conformes selon les dispositions de l'article 11.

Budget 2024-2025 : 120 090 €

Dépenses réelles contrôlées et validées par le Conseil syndical : 94 733.10€ + 27 417.06€ ECS + 16 800.14€ EFS
+ 24 644.84€ Chauffage individuel : Soit au total : 163 595.14 €

Lors de l'Assemblée Générale du 30/09/2024, votre ancien syndic a présenté au vote une liste de dépenses du 01/04/2023 au 31/03/2024 à 178 359.39 € et en Assemblée Générale résolution numéro 5 un budget du 01/04/2024 au 31/03/2025 à voter pour 120 090 € : soit un manque de 58 359 € dans le budget réel (différence entre budget théorique voté en Assemblée Générale et la réalité des dépenses validées par le Conseil syndical en fin d'exercice).

Par conséquent, le budget voté pour la période du 01/04/2024 au 31/03/2025 (préparé par l'ancien syndic et voté en Assemblée Générale par les copropriétaires) a été arrêté à tort à 120 090 € : or, le montant réel des dépenses vérifié facture par facture par le Conseil syndical s'élève à 163 595 € soit un rattrapage en une seule fois pour le budget antérieur de 43 505 €.

Après avoir entendu toutes les explications, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, approuve les comptes établis par le Cabinet C.I.A.G. arrêtés au 31/03/2025 en leur forme, teneur et imputation, comprenant les dépenses de l'exercice pour un montant de 94 733.10 € aux tantièmes + 68862 € de dépenses individuelles aux compteurs (eau froide et chaude et chauffage), avant leur répartition, ainsi que l'état des dettes et des créances, des comptes travaux de l'annexe 4 et les soldes de tous les comptes tels que inscrits au bilan (et, le cas échéant, valide la conservation éventuelle des indemnités d'assurance lorsque les travaux seront réalisés sur l'exercice suivant).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Résolution N°6 :

ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL EN COURS DU 01/04/2025 AU 31/03/2026

Le budget prévisionnel en cours d'exécution, voté lors de l'assemblée générale du 30/09/2024, a été arrêté à la somme de 126000€ que le syndic, soutenu par le Conseil Syndical, propose d'augmenter à la somme de 160 000€.

Le budget en cours qui a été préparé par l'ancien syndic et voté en Assemblée Générale 30/09/2024 a été arrêté à la somme de 126 000 € : ce budget est parfaitement insuffisant et ne peut être maintenu sinon il y aura encore un gros rattrapage en une seule fois à la prochaine Assemblée Générale. C'est pourquoi le Conseil syndical et le syndic CIAG vous proposent ensemble un budget conforme à la réalité des dépenses de l'immeuble : à savoir 160 000 €.

Le 1^{er} Trimestre (01/04/2025) et le 2^{ème} trimestre (01/07/2025) du budget en cours du 01/04/2025 au 31/04/2026 ont été appelés sur la base de 126 000 € pour 4 trimestres : soit 31500 € / trimestre.

L'Assemblée Générale valide le nouveau budget conforme à la réalité des dépenses, soit 160 000 € pour 4 trimestres (2025/2026), il reste donc à financer : 160 000 € (2025/2026) – 1^{er} Trim 2025 31500 € - 2^{ème} TRIM 2025 31500 € = 160 000 – 63 000 € = 97 000 € à appeler en provision pour clôturer le budget 2025 / 2026 à 160 000 € (correspondant à la réalité des dépenses).

Par conséquent, le trimestre de provision pour charge passe à 48 500 € / trimestre : soit + 30 % de provision pour charge sur deux trimestres (01/10/2025 et 01/01/2026).

Le Conseil syndical rappelle que tous les contrats ont été revus et mis en concurrence.

Après avoir entendu toutes les explications, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, approuve le budget prévisionnel 2025-2026 à la somme de 160 000 €, selon les modalités définies ci-dessus et autorise le syndic à procéder aux appels de fonds trimestriels correspondants et exigibles en totalité le 1^{er} jour de chaque trimestre selon les dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 35 du Décret du 17 mars 1967.

Il est rappelé que si le nouveau budget de l'année en cours est voté à la hausse en cours d'exécution du budget (de l'année en cours), par conséquent, il y aura une modification à la hausse sur les derniers trimestres de cet exercice afin de provisionner le montant complémentaire du budget qui a été validé par la présente assemblée.

Ont voté CONTRE : Néant.

Ont Voté ABSTENTION : VALMY CHRISTOPHER (108) représentant 108 / 10 000 Tantièmes.

Ont voté POUR le reste des copropriétaires représentant 3029 / 10 000 tantièmes.

Par conséquent, cette résolution est adoptée.

Résolution N°7 :

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DU 01/04/2026 AU 31/03/2027

Le budget prévisionnel 2026-2027 est proposé au vote de l'assemblée à la somme de 160 000 €, validé par le Conseil Syndical, selon les modalités définies dans le livret. Voir tableau joint à la convocation. Il pourra être modifié à la prochaine Assemblée Générale selon les évolutions économiques

Le budget 2026/2027 lui sera appelé sur la base de 160 000 € (aussi pour l'année) mais mieux réparti sur 4 trimestres : soit 40 000 € / trimestre.

Après avoir entendu toutes les explications, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, approuve le **budget prévisionnel 2026-2027 pour un montant de 160 000€**, selon les modalités définies ci-dessus et autorise le syndic à procéder aux appels de fonds trimestriels correspondants et exigibles en totalité le 1^{er} jour de chaque trimestre selon les dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 35 du Décret du 17 mars 1967.

Ont voté CONTRE : Néant.

Ont Voté ABSTENTION : VALMY CHRISTOPHER (108) représentant 108 / 10 000 Tantièmes.

Ont voté POUR le reste des copropriétaires représentant 3029 / 10 000 tantièmes.

Par conséquent, cette résolution est adoptée.

Résolution N°8 :

FIXATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE

Après avoir entendu toutes les explications, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, arrête à la somme de **1000 € H.T.** le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. La validation d'un devis par le conseil syndical dispense le syndic de cette obligation.

Ont voté CONTRE : Néant.

Ont Voté ABSTENTION : VALMY CHRISTOPHER (108) représentant 108 / 10 000 Tantièmes.

Ont voté POUR le reste des copropriétaires représentant 3029 / 10 000 tantièmes.

Par conséquent, cette résolution est adoptée.

Résolution N°9 :

FIXATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL UNE MISE EN CONCURRENCE EST OBLIGATOIRE

Après avoir entendu toutes les explications, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, arrête à la somme de **1000 € H.T.** le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Pour les sociétés en charge de l'entretien d'un équipement commun et/ou liées au syndicat par un contrat d'exclusivité, la mise en concurrence ne pourra être exercée que si le contrat de maintenance est résilié, puisque seule la société en charge du contrat peut intervenir sur ledit équipement durant la période contractuelle en cours. Néanmoins, il y aura une discussion le cas échéant. La validation d'un devis par le Conseil syndical dispense le syndic de cette obligation.

Ont voté CONTRE : Néant.

Ont Voté ABSTENTION : VALMY CHRISTOPHER (108) représentant 108 / 10 000 Tantièmes.

Ont voté POUR le reste des copropriétaires représentant 3029 / 10 000 tantièmes.

Par conséquent, cette résolution est adoptée.

Résolution N°10 :

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL : M MARTINY

Le Conseil syndical élira un président chargé de la communication avec le syndic :

- l'accord sur un devis devra mentionner le nom de l'entreprise, la date, le numéro du devis et le montant accepté (H.T. ou T.T.C.) ; les options choisies, etc...
- le conseil syndical contrôlera les comptes de la copropriété en prenant directement RDV au cabinet ;
- les demandes d'intervention ou de réparation de la résidence doivent être ordonnées par le président du Conseil Syndical ou le Conseil Syndical ;
- le syndic rappelle, conformément à son contrat, que le conseil syndical ou le président doivent impérativement (s'ils le souhaitent à leur seule initiative unilatérale) programmer la date pour la visite contractuelle du syndic incluse au titre du contrat entre 9h00 et 17h00 du lundi au jeudi et de 9h à 16h00 le vendredi (heures ouvrables) selon les modalités du contrat de gestion du syndic en prenant RDV par un simple appel au bureau du syndic selon les disponibilités réciproques des parties.

M MARTINY ne se représente pas.

Résolution N°11 :

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL : MME HAIMEUR

Mme HAIMEUR ne se représente pas.

Résolution N°12 :

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL : MME EL MOUNTAFIE

Mme EL MOUNTAFIE propose sa candidature.

Après avoir entendu toutes les explications, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, décide d'élire Mme EL MOUNTAFIE comme membre du Conseil syndical pour une durée d'un an ou au plus tard jusqu'à la date de la prochaine assemblée statuant sur les comptes de l'exercice en cours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Résolution N°13 :

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL : M AIT HABIB

M AIT HABIB ne se représente pas.

Résolution N°14 :

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL : POUR CHAQUE NOUVELLE CANDIDATURE PROPOSEE EN SEANCE

M HAMIEH propose sa candidature.

Après avoir entendu toutes les explications, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, décide d'élire M HAMIEH comme membre du Conseil syndical pour une durée d'un an ou au plus tard jusqu'à la date de la prochaine assemblée statuant sur les comptes de l'exercice en cours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

DELEGATION A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL POUR ENGAGER DES DEPENSES D'ENTRETIEN NECESSAIRES OU IMPERATIVES HORS BUDGET (ARTICLE 21 DE LA LOI DU 10/07/1965)

Après avoir entendu toutes les explications, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, autorise le Conseil Syndical sur accord écrit, à engager des dépenses non budgétées ou un ou des contrats d'entretien ou assurance immeuble, sans vote préalable et sans convocation de l'assemblée générale à bref délai, dans le cadre d'un budget annuel de **12 000 € H.T.**, en cas d'entretien courant ou de désordres rendant l'immeuble ou ses équipements impropres à leur destination, ou affectant la sécurité des biens et des personnes, ou en cas d'obligation d'origine légale ou réglementaire (objet du mandat strictement déterminé) ou en cas de changement de prestataire d'entretien ou en cas de changement d'assurance. En cas d'exécution, le conseil syndical rendra compte lors de la prochaine assemblée générale de chacun des engagements de dépenses. Pour les sociétés en charge de l'entretien d'un équipement commun et/ou liées au syndicat par un contrat d'exclusivité, la mise en concurrence ne pourra être exercée que si le contrat de maintenance est résilié puisque seule la société en charge du contrat peut intervenir durant la période contractuelle en cours. Néanmoins, il y aura une discussion entre la société, le syndic et le Conseil Syndical. En cas de dépassement du présent budget, le syndic ne pourra voir sa responsabilité engagée sur des dépenses ordonnées par le Conseil Syndical du seul fait de leur accord (matérialisé par mail, ou signature sur devis ou tout autre commencement de preuve par écrit, à défaut de recevoir un procès verbal du Conseil Syndical signés par la majorité de ses membres) sur la ou les dépenses ordonnées à être exécutée (s) dans le cadre de la gestion de la copropriété et financé par le budget en cours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Résolution N°16 :

SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ENTRETIEN DES TOITURES (art 24)

Devis : JEANNIN	1 755,15€ / an	ITEC	865,60 € / an.
-----------------	----------------	------	----------------

Après avoir entendu toutes les explications, l'assemblée générale, statuant dans le cadre de l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 décide de souscrire à un contrat d'entretien des toitures avec la société ITEC pour un montant de 865.60 € + Devis de remise en état à recevoir.

Date d'effet : immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

Résolution N°17:

MANDAT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL POUR CHOISIR LA SOCIETE ET DEFINIR LES PRESTATIONS DANS LE CADRE DU BUDGET ESTIMATIF VOTE (art 25)

Sans objet.

Résolution N°18 :

QUESTION (S) DIVERSE (S) (ART. 13 DECRET DU 17/03/1967) Sans vote.

1. Demande de Retrait de tous les encombrants sur les places de parking.
2. Voir l'ascenseur coté Danube il fait du bruit
3. Faire un RDV avec la crèche pour l'installation de leur WC qui se vide dans la fausse d'eau pluviale !

Informations importantes :

➤ **Communication par mails :**

- Dans chacun de vos mails, veuillez rappeler obligatoirement **toutes vos coordonnées** : votre nom et prénom, l'adresse de l'immeuble, votre étage et porte, votre téléphone.
- Indiquez dans l'objet, **votre référence copropriétaire** et l'**OBJET** De votre demande :



Votre référence client

- **Quand vous recevez plusieurs feuilles bleues pour les appels de fonds :** bien lire **en bas**, « Cet appel est repris sur votre appel trimestriel ». Cela veut dire, que tout est regroupé sur la dernière page correspondant à l'appel du trimestre à venir.

CET APPEL EST REPRIS SUR VOTRE APPEL TRIMESTRIEL.
CHEQUE A L'ODRE DU "SDC" RIB SUR DEMANDE

- Vous pouvez payer par chèque à l'ordre indiqué ou demander un RIB pour payer par virement depuis votre banque en indiquant uniquement **votre référence client**.
- **Que faire en cas de Dégât des eaux :**
 - Quand un dégât des eaux survient, vous devez impérativement faire une déclaration de sinistre à votre assureur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai fixé dans votre contrat.
 - Depuis le 1er juin 2018, c'est l'assureur du **local sinistré** qui s'occupe de gérer le sinistre dégât des eaux : c'est le « gestionnaire » du dossier. Ce gestionnaire est chargé de s'assurer de la réalité du dégât, **d'organiser les modalités de recherche de fuite**, de désigner un expert et de procéder à l'évaluation des dommages.
 - En premier, c'est l'assureur de l'occupant des locaux endommagés qui organise la recherche de fuite. Cette recherche se déroule d'abord dans le local de l'assuré. Par occupant, on désigne le locataire en place ou le copropriétaire occupant.
 - Le syndic n'intervient qu'en **dernier lieu**. L'assureur de l'immeuble est sollicité uniquement **lorsque la recherche de fuite doit s'effectuer dans les parties communes**. En cas de sinistre en parties privatives, il est donc important que l'assureur de l'occupant soit le premier sollicité. C'est à la suite de son intervention que les recherches peuvent être étendues à d'autres parties (communes ou privatives), et ainsi nécessiter l'intervention d'un autre assureur : si le rapport de recherche de fuite indique que la cause est dans les parties communes, dans ce cas l'assureur du lésé met en cause de l'assurance de l'immeuble. **Le syndic n'a donc pas à intervenir tant que la recherche de fuite ne concerne pas les installations ou parties communes** : le syndic ne fait aucune déclaration de sinistre sans une mise en cause de l'assurance du lésé accompagnée du rapport de recherche de fuite !
 - **Par conséquent, en cas de dégâts des eaux :**
 - Déclarez votre sinistre à votre assurance
 - Votre assurance organise la recherche de fuite dans votre logement
 - Prévenez aussi votre voisin (souvent du dessus) pour qu'il fasse lui aussi une déclaration de sinistre et qu'il demande à son assureur d'organiser une recherche de fuite :
 - **Soit le sinistre est privatif** : les dommages sont réglés par les assurance privatives sauf si les dommages sont > à 5000 €, Dans ce cas, l'assurance de votre immeuble intervient alors dans la gestion du sinistre : votre assurance adresse au syndic **une mise en cause** : document obligatoire pour l'assurance de l'immeuble **accompagnée de la recherche de fuite** !
 - **Soit le sinistre à sa cause dans les parties communes** : uniquement dans ce cas, le syndic déclare le sinistre à l'assurance de l'immeuble et prend le relais dans la recherche de cause et procède à la réparation.
 - Par contre, **informez votre syndic** par mail avec votre référence, des photos du sinistre, le nom de votre voisin du dessus (avec son téléphone et sa qualité propriétaire ou locataire).
 - **Pour vos mails** : un objet, votre référence client, vos coordonnées, et un seul destinataire et une seule personne en copie. A défaut, vos mails sont souvent dans les spams...

INFORMATIONS IMPORTANTES

Téléphoner à son syndic : les conversations peuvent être enregistrées et servir de preuve en cas de dépôt de plainte : la courtoisie et la politesse sont des règles essentielles au bon fonctionnement de notre collaboration. Chaque jour, il y a 6 personnes qui vous accueillent au téléphone : patientez votre tour (fermeture le mardi après-midi).

Ecrire à son syndic par mail :

- Dans l'objet : mettez votre adresse votre nom et l'objet de votre mail ;
- Dans le mail : rappelez votre téléphone, précisez si nécessaire l'étage, la porte, etc... ;
- Répondez à l'antivirus et ne mettez pas 5 personnes en copie, sinon le mail est automatiquement bloqué !
- En cas d'urgence ou non réponse dans un délai raisonnable, appelez au bureau pour vérifier la bonne réception de votre mail ;

Pour mémoire :

- Vos appels de charges sont disponibles sur votre espace internet ;
- Payez vos charges par virement bancaire, le RIB de la copropriété est sur votre espace ;
- La loi ELAN impose au syndic de vous rappeler les règles du tri sélectif ; elles sont disponibles sur votre espace internet ;
- Pour l'Assemblée Générale : adressez votre pouvoir par mail en respectant les dates et surtout la référence indiquez sur le livret : voteag@ciag94.fr ; ou par courrier !
- **Nous vous rappelons que vos pouvoirs sont importants pour ne pas convoquer une seconde Assemblée Générale à vos frais !**

Que faire en cas de dégât des eaux : Depuis IRSI (01/06/2018 + 01/07/2020), c'est celui qui subit la fuite qui déclare **immédiatement à son assurance habitation qui doit alors organiser la recherche de fuite dans l'appartement de son assuré** ; pour le locataire ce sera une recherche de fuite non destructive, pour le Copropriétaire non occupant ce sera une recherche de fuite destructive ou non ; **Ensuite, à la réception (1) du courrier de mise en cause de l'assurance habitation immeuble et (2) du rapport technique de recherche de fuite**, si l'origine de la fuite provient d'un autre appartement ou de l'immeuble, le syndic (**et seulement à ce moment, en second temps**) déclare le sinistre à l'assurance de l'immeuble **avec deux documents obligatoires : 1 la mise en cause de l'assurance du lésé courrier officiel et 2 le rapport technique de recherche de fuite** (il faut les deux documents écrits). Pour bien gérer le dossier, il faut que le lésé délivre aussi au syndic **les coordonnées de la personne au-dessus (nom du locataire et de son propriétaire et surtout son téléphone et mail).**

Les règles élémentaires de vie en collectivité :

- Limitez le bruit, les fêtes, prévenez vos voisins ;
- Attention à la sécurité : fermez les portes immeubles derrière vous ; attendez la fermeture du parking ;
- Aucun dépôt d'objet sur les places de parking, ni devant votre porte, ni dans les gaines techniques ;
- Un véhicule par emplacement : pas une voiture + une moto ou 2 smarts car une place de parking = 1 véhicule = une seule participation aux charges de copropriété pour un seul véhicule !
- Enlevez vos vélos inutilisés pour laisser de la place aux autres : chaque vélo a une plaque de propriétaire !
- Contrôlez vos compteurs d'eau ; les indexes sont sur l'apurement des charges
- Contrôlez vos fuites : si l'un des deux compteurs d'eau tourne alors que personne n'utilise l'eau dans votre logement : alors vous avez une fuite !
- Contrôlez vos joints de salle de bains, baignoire, lavabos, évier, etc... au moins tous les deux ans !
- Les animaux sont tenus en laisse et surtout nettoyez en cas d'accident !
- Mettez **une belle étiquette** sur votre boîte aux lettres : même taille et couleur, allez chez un serrurier proche de chez vous ou utiliser votre ordinateur !
- Aucun **Bazar en façade**, pas de linge sur les balcons, pas de parabole, respectez l'harmonisation, fenêtre à l'identique (couleur, ouvrant, matériaux et petit bois), pas de canisse !
- Vous êtes nouveau copropriétaire : appelez le syndic pour contrôler vos coordonnées !
- Quand vous faites des travaux, protégez les parties communes, nettoyez, prévenez vos voisins ; ne touchez pas aux murs porteurs !
- Votre BIP parking ne fonctionne plus, changez la pile et le cas échéant, commandez un nouveau BIP payant au syndic ;

En week-end, le soir : l'ascenseur ou le chauffage est en panne ; appelez le numéro dans l'ascenseur ou celui sur la porte de la chaufferie ;

Le président de séance constate que l'ordre du jour de l'assemblée générale est épuisé et que les débats sont clos. Aucune réserve n'est émise sur la légalité des votes tels qu'ils se sont déroulés et tels qu'ils ont été consignés dans le procès-verbal dans le respect de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de son décret du 17 mars 1967 et dans le respect du contradictoire. Le président de séance rappelle les dispositions de l'Article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN n°2018-1021 du 23/11/2018 article 213. Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionnés au deuxième alinéa du présent article. S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. » Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 à 10 000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26. Les documents légaux de la présente assemblée générale sont à la disposition des copropriétaires sur simple demande écrite pour copie moyennant le coût d'affranchissement et de tirage. Le président de séance certifie exacte le contenu de la feuille de présence (Article 14 du Décret 17 mars 1967).

Après lecture, contrôle et émargement du procès-verbal en séance par les membres du bureau (article 17 du Décret du 17 mars 1967), le président de séance valide le procès-verbal et lève la séance à 20H15.

Le président de séance.
M MARTINY

Le (s) Scrutateur (s)
MME HAIMEUR ET MME EL MOUNTAFIE

Le secrétaire
M. GARRIGOS (C.I.A.G.)




